



CABINET MELLOUL

Monsieur Gilles GALLAY
Expert Judiciaire
70 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

Cyril MELLOUL

*Avocat à la Cour
Médiateur assermenté près de la
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

Aix-En-Provence, le 19 juin 2026

En collaboration avec

N/Réf. : SDC 51 RUE D'ITALIE / SCI CHIARA (GRIMALDI)
2026CM0036 - CM//CS
V/Réf. : 2024GGJ0713A

Julien MONTALBAN
Céleste SAVIGNAC

DIRE RECAPITULATIF N°2

Avocats à la Cour

Monsieur l'Expert,

En partenariat avec

Guy KAROUBY

*Ancien Bâtonnier
Ancien Membre du CNB
Droit Immobilier
Droit Public
Avocat Honoraire*

Nous vous prions de trouver, ci-après, les observations prises dans les intérêts de la Syndic de Copropriété 51 RUE D'ITALIE à la suite d'une part tant à votre pré rapport du 12 décembre 2024 qu'aux récents éléments transmis par le Syndicat des Copropriétaires (SDC) et d'autre part à la réunion d'expertise du 8 juin écoulé.

Nous vous rappelons que nous prenons la suite de notre confrère GOMEZ.

SUR LA GENESE :

Le litige s'inscrit dans un ensemble de désordres affectant l'immeuble du 51 RUE D'ITALIE, tant dans ses parties communes que dans certains lots privatifs, dans un contexte de travaux réalisés par la SCI CHIARA dans son appartement situé au troisième étage, de difficultés structurelles affectant les niveaux supérieurs de l'immeuble, et d'infiltrations d'eau ayant aggravé l'état général des existants.

Ainsi que cela a été porté aux opérations d'expertise depuis leur ouverture, les désordres dénoncés ne se limitent pas à une simple problématique ponctuelle d'ordre esthétique, mais intéressent au contraire la stabilité, la conservation et l'usage normal de plusieurs parties de l'immeuble.

Des fissurations sont apparues dans les parties communes et dans les volumes privatifs concernés.

Cabinet principal

570 Avenue du Club Hippique
Le Derby Bâtiment B
13090 Aix en Provence

Cabinet secondaire

sur rendez-vous
6260 route de Berre
13122 Ventabren

Téléphone-Courriel-Site internet

04 42 38 27 05
cyril.melloul@avocatme.com
www.avocatme.fr

Des déformations ont également été signalées, tandis que des infiltrations affectaient la toiture, les ouvrages en bois et plusieurs zones intérieures de l'immeuble.

Dans ce contexte, différents constats et investigations ont été réalisés avant même l'ouverture de l'expertise judiciaire.

La Ville d'AIX EN PROVENCE est intervenue au titre de la sécurité de l'immeuble.

Des diagnostics ont été sollicités.

Des mesures conservatoires ont dû être envisagées puis engagées.

Le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son précédent conseil, Me GOMEZ, a régulièrement communiqué les pièces utiles à la compréhension du dossier, notamment les assemblées générales, les éléments relatifs aux travaux sur parties communes, les factures, les constats, ainsi que les éléments techniques et financiers déjà disponibles, de manière à permettre que les opérations d'expertise se déroulent avec une connaissance complète de l'historique du sinistre et de ses conséquences.

L'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 vous a, dans ce cadre, confié une mission, visant non seulement à décrire les désordres et les travaux susceptibles d'être en lien avec eux, mais encore à en déterminer l'origine, l'imputabilité, les conséquences, les travaux de reprise nécessaires et les préjudices subis par les différents intéressés, et en particulier par le Syndicat des copropriétaires.

Le Syndicat des copropriétaires a, depuis l'origine, entendu contribuer de façon loyale et complète à cette mesure d'instruction.

Il a produit les documents qui étaient en sa possession, justifié des diligences déjà accomplies, communiqué les éléments relatifs aux travaux conservatoires et transmis les pièces techniques complémentaires intervenues en cours d'expertise.

Sa position n'a jamais varié.

Il sollicite que les causes exactes des désordres soient identifiées avec précision, que la chronologie de leur apparition soit analysée avec rigueur, que les responsabilités soient déterminées sans approximation, et que l'ensemble des conséquences matérielles et financières subies par la copropriété soient intégrées à vos conclusions.

SUR VOTRE PRE-RAPPORT :

Votre pré-rapport du 12 décembre 2024 est expressément présenté comme un document destiné à répondre à l'urgence et à alerter sur le caractère nécessaire de mesures provisoires de mise en sécurité.

Il ne prétend donc pas clore les débats techniques, mais il fixe néanmoins des orientations particulièrement importantes pour la suite des opérations.

Vous relevez en particulier que la visite sur place a permis de constater, dans le logement du quatrième étage, de nombreuses anomalies structurelles nécessitant un confortement, notamment au niveau de la partie habitable réalisée en extension au-dessus de la toiture initiale de l'immeuble.

Vous indiquez que les parois de cette extension prennent appui sur la structure du plancher haut du troisième étage dans des conditions non conformes aux règles de construction, et que les éléments constitutifs de ce plancher n'ont jamais été dimensionnés pour supporter une telle construction en attique ni les surcharges qui en résultent.

Vous reprenez également que la poutraison du plancher haut du troisième étage a fléchi au-delà des limites admissibles sous l'effet du poids de cette extension, que cette déformation est à l'origine des mouvements structurels observés au niveau supérieur, et que les désordres existants au quatrième étage sont majoritairement consécutifs au fluage progressif des éléments structurels en bois du plancher haut du troisième étage sous l'effet de contraintes excessives.

Vous relevez encore que les infiltrations d'eau par les toitures endommagent les éléments structurels et les parois de l'extension, le plafond de la cage d'escalier au niveau haut, ainsi que des éléments du logement situé au troisième étage.

Par ailleurs, vous estimez que les premières mesures de mise en sécurité déjà réalisées ne sont pas suffisantes.

Vous indiquez qu'un étalement partiel et ponctuel a été mis en place, mais que la reprise en sous-œuvre provisoire des charges existantes n'est pas correctement exécutée.

Vous préconisez, sous réserve de vérification par un bureau d'études techniques, une reprise plus complète, organisée sur la base d'une véritable répartition des charges et d'une superposition des appuis jusqu'aux niveaux inférieurs.

Le Syndicat des copropriétaires prend acte de ces premières conclusions, qui confirment à la fois la gravité de la situation et le bien-fondé des inquiétudes exprimées depuis de nombreux mois quant à l'état de l'immeuble, à la nécessité de mesures conservatoires sérieuses et à l'insuffisance d'approches partielles ou provisoires qui ne seraient pas techniquement encadrées.

Le syndicat des copropriétaires relève toutefois que vous indiquez vous-même que cette première analyse demeure formulée sous réserves d'usage et de principe, et qu'elle s'inscrit dans le seul cadre de l'urgence.

Il en résulte nécessairement que les questions d'origine exacte, de chronologie fine, de répartition des imputabilités, d'incidence respective des travaux privatifs, des désordres de couverture, de l'état antérieur de certains ouvrages et des aggravations successives devront encore être précisées dans le cadre de la poursuite de vos opérations.

SUR LES OBSERVATIONS DU SDC :

Le Syndicat des copropriétaires entend d'abord rappeler qu'il maintient l'ensemble des éléments déjà portés contradictoirement à votre connaissance au cours des opérations.

Les documents déjà communiqués avaient précisément pour objet de vous permettre d'appréhender le dossier dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement sous l'angle technique, mais également sous l'angle chronologique, administratif et financier.

Le SDC a ainsi transmis les pièces relatives à la vie de la copropriété, aux décisions collectives, aux travaux réalisés sur les parties communes, aux constats intervenus après l'apparition des désordres, aux travaux conservatoires déjà accomplis ainsi qu'aux premiers éléments de chiffrage technique et économique.

Ces pièces n'avaient pas vocation à juxtaposer des informations disparates, mais bien à établir que la copropriété a été confrontée à une situation évolutive, grave et coûteuse, l'ayant contrainte à prendre des mesures, à engager des frais, à répondre aux injonctions des autorités administratives et à tenter de préserver l'immeuble dans l'attente de déterminations techniques plus complètes.

Le SDC observe ensuite que votre pré-rapport confirme déjà que les désordres ne peuvent être analysés comme de simples manifestations superficielles ou indépendantes les unes des autres.

Il s'agit au contraire d'un ensemble de désordres imbriqués, touchant à la fois la structure, les appuis, les déformations, les infiltrations et les conséquences de ces phénomènes sur les parties communes comme sur certaines parties privatives.

Le SDC vous demande en conséquence de poursuivre vos investigations de manière à bien distinguer, pour chaque poste de désordre :

- Ce qui relève de la surcharge structurelle supportée par le plancher haut du troisième étage,
- Ce qui relève de l'état et du comportement des ouvrages de couverture,
- Ce qui relève de l'action aggravante des infiltrations,
- Et ce qui relève, le cas échéant, d'éventuelles fragilités ou dispositions antérieures de l'immeuble.

Cette distinction est indispensable, non pour fragmenter artificiellement le litige, mais au contraire pour permettre une analyse exacte et juridiquement exploitable de l'imputabilité des désordres.

Le SDC entend également attirer votre attention sur le fait que la copropriété ne subit pas seulement un dommage matériel abstrait affectant l'immeuble dans sa consistance physique.

Le SDC subit des conséquences concrètes, immédiates et continues.

Ainsi, il supporte les coûts liés aux mesures de sauvegarde, aux investigations, aux études, aux interventions déjà rendues nécessaires, à la gestion de la situation de danger, à la dégradation persistante des parties communes et à la perturbation générale de l'usage normal de l'immeuble.

En conséquence, il importe que soient intégrés à votre appréciation finale non seulement les travaux définitifs de reprise à prévoir, mais également les frais déjà engagés au titre des mesures conservatoires, les coûts d'études et de diagnostics, ainsi que l'ensemble des préjudices propres au Syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des copropriétaires.

À cet égard, les factures de travaux conservatoires et les éléments techniques complémentaires déjà transmis devront naturellement être pris en compte dans l'évaluation finale.

Par ailleurs, le SDC sollicite également que soit appréciée avec précision la nécessité, la nature, l'étendue et le coût des mesures provisoires de sécurisation restant à entreprendre, de sorte qu'aucune incertitude ne subsiste sur ce qui est strictement indispensable pour assurer la sauvegarde de l'immeuble dans l'attente des travaux définitifs.

Il importe que ces mesures soient clairement distinguées des travaux pérennes de réparation, afin d'éviter toute confusion entre les dépenses imposées par l'urgence et celles qui relèveront de la remise en état définitive des ouvrages.

Enfin, le Syndicat des copropriétaires vous demande de veiller, dans la suite de vos opérations, à intégrer l'ensemble des postes de préjudice qu'il subit ou subira du fait des désordres constatés.

Votre mission inclut expressément l'appréciation des préjudices de toute nature subis par le syndicat, ainsi que le chiffrage des travaux de reprise nécessaires.

En outre, le SDC souhaite également préciser que les mesures de mise en sécurité de l'immeuble ont été validées tant par le bureau d'études que par la Ville d'Aix-en-Provence, représentée dans le cadre du suivi du dossier par Monsieur POULET.

Les étaielements ont été réalisés par une entreprise spécialisée, conformément aux plans de calepinage établis par la société DMI, laquelle a également procédé au contrôle des installations.

Un nouveau contrôle a d'ailleurs été effectué en mars 2026, soit plus d'une année après leur mise en place, afin de vérifier leur stabilité, leur conformité et leur efficacité dans le temps.

À ce jour, le SDC a impérativement besoin de votre rapport définitif ainsi que de votre accord formel afin de pouvoir engager les travaux définitifs.

La situation devient désormais extrêmement préoccupante, dès lors qu'en l'absence de démarrage effectif des travaux, l'assureur au titre de la police MRI pourrait dénoncer le contrat pour non-exécution des engagements pris dans le cadre des mesures conservatoires et de sécurisation de l'immeuble.

Nous insistons donc sur l'urgence absolue de la situation.

En tout état de cause, le SDC communique contradictoirement les devis concernant les travaux de reprise pour analyse des postes de travaux et des chiffrages et, ce conformément à votre mission.

Nous soulignons que votre retour, dans les meilleurs délais, est indispensable également afin de les présenter au vote lors de la prochaine assemblée générale.

SUITE A LA REUNION D'EXPERTISE DU 8/06/26

Sur l'étendue de la mission :

Tout d'abord, il convient de rappeler que les investigations menées dans le cadre de la présente expertise doivent être complets et ne laisser aucun élément de côté concernant les parties communes.

Par conséquent, votre mission porte sur les parties communes en général et notamment en particulier sur les couvertures, les verrières et les caves.

Nous vous prions donc de vous conformer expressément aux termes de votre mission sur ce point.

Ensuite, dans le cadre des travaux de reprise, il convient de prendre en considération le coût d'une mission complète d'architecte, et non une simple mission de direction de chantier.

Puis, nous vous adressons de nouvelles pièces.

Ainsi, la communication du contrat d'architecte ainsi que celle du deuxième rapport DMI sera utile à cet effet.

Ces éléments techniques, associés aux pièces n°40, 41 et 42 également transmises, serviront notamment de fondement à la nouvelle note à venir de votre sapiteur sur le chiffrage des travaux de actualisés.

En outre deux devis vous sont également communiqués (pièces n°48 et 49).

Sur l'urgence du calendrier :

Par ailleurs, le présent dossier révèle un caractère urgent sur la temporalité.

En effet, un risque majeur porte sur la perte de subventions financière.

Cet impératif budgétaire impose donc un calendrier à fixer encadrant la durée des opérations expertales.

Le SDC sollicite donc que vos conclusions définitives permettent à la juridiction de disposer d'une vision complète, techniquement motivée et financièrement exploitable de la situation.

Sur la communication des diligences du précédent syndic, la société Citya :

Enfin, nous sollicitons la communication des relevés de sinistralité auprès de la compagnie AXA et éventuellement autre, tant par la société CITYA que par ladite compagnie.

Nous vous prions donc d'en tirer les conséquences qui s'imposent.

Nous vous remercions de bien vouloir considérer la présente comme un dire officiel à annexer à votre rapport et d'y apporter toutes réponses auquel vous invite l'article 276 du CPC, et ce, sans renonciation aux précédentes observations dont vous nous dispenserez du rappel exhaustif.

Bien évidemment, nous adressons copie de la présente à nos Confrères constitués.

Veuillez agréer, Monsieur l'Expert, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Cyril MELLOUL



Bordereau de Communication de Pièces :

(Pour mémoire Cf pièces communiquées précédemment par Me GOMEZ)

Pièce n°1 : CONTRAT DE SYNDIC 2023
Pièce n°2 : 0501_RGLT COPRO_201811161415
Pièce n°3 : LRAR à SCI CHIARA 07 07 2023
Pièce n°4 : PV CONSTAT 07.08.2023
Pièce n°5 : LRAR à SCI CHIARA 07 08 2023
Pièce n°6 : PV AG 29 08 2016
Pièce n°7 : PV AG 25 09 2018
Pièce n°8 : PV AG 07 11 2019
Pièce n°9 : PV AG 07 01 2021
Pièce n°10 : PV AG 10 05 2023
Pièce n°11 : PV AG 20 12 2023
Pièce n°12 : Facture TGH Travaux de réparation toiture 27 05 2021
Pièce n°13 : Facture TGH réparation couverture 15 06 2023
Pièce n°14 : ARRETE DE MISE EN SECURITE 28 06 2024
Pièce n°15 : ARRETE DE MISE EN SECURITE 20 08 2024
Pièce n°16 : FACTURE Etalement 23 09 2024
Pièce n°17 : photo étalements
Pièce n°18 : photo étalements 2
Pièce n°19 : photo logement TARRIT
Pièce n°20 : photo plancher
Pièce n° 21 : Facture 20250200744 QUALIRENOVATION du 13.02.2025
Pièce n° 22 : Facture FA00000480 MIDICORDRES du 12.02.2025
Pièce n° 23 : Rapport DMI du 14.02.2025
Pièce n° 24 : devis de la Société CARNIER

Pièce n° 25 : devis de la Société PROVENCE COULEUR DECO
 Pièce n° 26 : devis de la Société HARCO
 Pièce n° 27 : devis de la Société KP2
 Pièce n° 28 : notice descriptive
 Pièce n°29 : note d'honoraires expert géomètre + devis + plan
 Pièce n°30 : Factures CLG plomberie + attestation d'assurance
 Pièce n°31 : Facture KS provence et attestation d'assurance toujours en attente
 Pièce n°32 : Décompte d'honoraires architecte Campana Francois
 Pièce n°33 : Campana Architecture plans phase pro - 51 rue d'Italie
 Pièce n°34 : Contrat d'architecte Campana Francois - SCI CHIARA
 Pièce n°35 : Attestations de non sinistralité depuis 1993 ERETP
 Pièce n°36 : Attestation RC décennale 2022 ERETP
 Pièce n°37 : Attestation RC décennale 2023 ERETP
 Pièce n°38 : Attestation RC décennale 2024 ERETP
 Pièce n°39 : Devis n°2022025 SARL ERETP et Annexe au devis 2022025
 Pièce n°40 : Devis TETRIS
 Pièce n°41 : Devis HARCO
 Pièce n°42 : Devis CARNIER RENOVATION SARL

NOUVELLES PIECES :

Pièce n°43 : Rapport DMI du 09.11.2023
 Pièce n°44 : Rapport DMI du 13.03.2025
 Pièce n°45 : Rapport DMI du 27.08.2024
 Pièce n°46 : Rapport DMI du 14.02.2025
 Pièce n°47 : Rapoport DMI du 06.03.2026
 Pièce n°48 : Devis CSPS URSO
 Pièce n°49 : Devis CSPS BRACHET

Copie pour informations à :

- Maître Lionel CHARBONNEL DE LA SELARL MASCARON AVOCATS, Avocat au Barreau _____ (Réf : (CITYA SAINTE VICTOIRE / SCI CHIARA - SDC 51 RUE D'ITALIE (RCP) 68323-3*/8))
- Maître Caroline DE FORESTA, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Réf : (PONT TARRIT))
- Maître Stéphane GALLO DU CABINET ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE (Réf : (GENERALI 2 - ERETP / PONT - BELL - SCHIARA-25.90043/SG/CDE/CDE))
- Maître Yoann LEANDRI, Avocat au Barreau _____ (Réf : (20230783 - YL/ - SCI CHIARA / CITYA - PONT TARRIT))
- Maître Maxime PLANTARD DE LA SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Réf : (ALBERT-CHAMBON))
- Maître DE ANGELIS Avocat au Barreau de Marseille Réf : AXA)